

بسم الله الرحمن الرحيم

الخبير جمال موسى أبو دوش

خبير عقارات و مساحة وتقدير القيم

الصويفية شارع الحمرا - هاتف 0795457541

تقرير كشف و خبرة

لدى محكمة بداية عمان / دائرة التنفيذ

الهيئة الحاكمة سعادة القاضي :- فراس بيك الفوارسه الأكرم

القضية رقم 2024 \ 143 (إنابات)

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة رئيس دائرة التنفيذ الأكرم و المتضمن انتخابي خبيرا في القضية أعلاه والمملوكة بين المحكوم له السيد وليد محمد فرج ابو علاوي المحترم وكيله المحامي الأستاذ محمد البرماوي المحترم و المحكوم عليه السيد عوني يعقوب سلامة الفاخوري المحترم ورقمه الوطني (9511005563) حسب سند التسجيل.

لمرافقة مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم (1165) من الحوض رقم (13) الشميساني من الحي رقم (0) لوحة رقم (9) من أراضي قرية عمان و التابعة لمديرية تسجيل أراضي عمان نوع الأرض ملك، لتقديرها ووصفها.

و حسب نص المادة رقم 83-3 فإتني أفصح عن عدم وجود أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادتي وإستقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو/ و هيئة المحكمة.

وفي يوم الأحد الموافق 2024 / 9 / 8 قمت أنا الخبير و المقدر العقاري جمال موسى أبو دوش برفقة مأمور التنفيذ السيد محمد حسين و برفقة وكيل المحكوم له المحامي الأستاذ محمد البرماوي بالتوجه إلى الموقع بعد أن قمت بالمحكمة بحلفان القسم القانوني بأن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل أمانة و صدق و إخلاص.

الخبير
جمال موسى أبو دوش
الصويفية - شارع الحمرا
079/5457541

مباة ١٠ يونيو ٢٠٢٤

SCANNED

وفي محضر الفهامي المهمة أمام سعادة قاضي التنفيذ فراس بيك الفوارسة وهي (إجراء وضع اليد على قطعه الأرض رقم 1165 حوض رقم 13 الشميساني تقديراً قيمة العقار موضوع الدعوى وما عليه من انشاءات أو مزروعات إن وجدت ووصفها وصفاً دقيقاً وإعداد تقرير خبرة مفصل مبين فيه الأسس المعتمدة وبيان رقم العقار ومساحته وحدوده وأوصافه وشاغلي العقار واسمهم ومنبتدهم بالإشغال وفقاً لأحكام المادة 72/ب من قانون التنفيذ حسب الأصول.

و حال الوصول إلى الموقع و الوقوف على رقبة العقار، قمت بعدها بالكشف الحسي على العمارة (موضوع الدعوى) و تبين لي ما يلي :-

1:- المبرزات

أن جميع المبرزات و المخططات تنطبق على بعضها البعض من جهة و على واقع قطعة الأرض والعمارة المقامة عليها (موضوع الدعوى) من جهة أخرى تمام الإلتحاق و المبرزات هي :

أ:- صورة عن قيد تسجيل الأموال غير المنقولة.

ب:- صورة عن مخطط الأراضي.

ج:- صورة عن المخطط التنظيمي.

د:- صورة عن كتاب المديرية العامة للدفاع المدني.

ه:- تقرير كشف من المديرية العامة للدفاع المدني.

الخبير
جمال موسى أبو دوش
الصوبية - شارع الحمرا
079/5457541

محمد أبو دوش

2:- وصف العمارة



الشارع الذي تقع
عليه العمارة



موقع العمارة على
Google map



صورة جوية
للعمارة

المخبير
جمال موسى أبو دوش
الصويفيه - شارع الحمرا
079/5457541

Handwritten signature

تابع لوصف العمارة

العقار عبارة عن عمارة تجارية مكونة من ستة طوابق ورووف طابق التسوية الأولى والثانية عبارة عن كراجات والطابق الأرضي عبارة عن ثلاث محلات تجارية على الشارع الرئيسي ومركز قنون وموسيقى في الجهة الخلفية من الطابق، والطابق الثاني عبارة عن مركز لياقة بدنية والطابق الثالث عبارة عن حمام مغربي والطابق الرابع عبارة عن عيادة طب أسنان والرووف عبارة عن ملحق صغير بمساحة 85 م² وجميع العمارة غير مفروزة لنظام شقق. وهذه العمارة مقامة على قطعة الأرض رقم (1165) من الحوض رقم (13) الشميساني من الحي رقم (0) لوحة رقم (9) من أراضي قرية عمان و التابعة لمديرية تسجيل أراضي عمان نوع الأرض ملك، وتبلغ مساحة أرض العقار 912 م² ومساحة البناء كاملاً 2143 م².

1. تقع العمارة في عمان في منطقة الشميساني قرب فندق عمان الشام ولا تبعد كثيراً عن مستشفى الشميساني ومجمع النقابات المهنية على شارع سليمان القانوني وتحمل ترميز رقم (14) حسب مسميات أمانة عمان الكبرى.

2. العقار مملوك من قبل مالك واحد وهو عوني يعقوب سلامة الفاخوري

3. جميع الخدمات متوفرة من شوارع معبدة وماء وكهرباء واتصالات.

المختبر
جمال موسى أبو دوش
المصنف - شارع الحمرا
079/5457541



4. يشير المخطط التنظيمي رقم 2024 \ 9 \ 2210 تاريخ 4 / 09 / 2024 الصادر من أمانة عمان الكبرى إلى ما يلي:-

أ. القطعة تابعة لمنطقة العبدلي تنظيمياً.

ب. نوع وفئة الإستعمال تجاري محلي ضمن سكن (أ).

ج:- الارتداد الأمامي 5 م والجانب 5 م والخلفي 7 م.

د:- النسبة المئوية للبناء 39%.

هـ:- عدد الأدوار المسموح بناؤها هو أربعة أدوار.

و:- الإرتفاع المسموح به للبناء هو 18م والحد الأدنى للواجهة الأمامية هو 25 م.

ز:- الحد الأدنى للإفراز هو 1000 م2 .

5. واجهات العمارة جميعها من الدكة الإسمنتية ما عدا الواجهة الأمامية من الزجاج.

6. العمارة تتكون من ستة طوابق ورووف على النحو التالي:

أولاً:- طابق التسوية الثانية و تفاصيله كالتالي:-

هذا الطابق عبارة عن كراجات :-

1:- مساحة الطابق حوالي 343 م2 .

2:- يتكون الطابق من كراجات واسعة للسيارات.

3:- يوجد بئر ماء في هذا الكراج يتسع ل 25 م3.

4:- يوجد نظام اطفاء حريق راكب داخل الكراج.

5:- مدخل الكراج من الجهة الشرقية للعمارة و ارضيته عبارة عن مدة اسفلتية .

السخبير
جمال موسى أبو دوش
الصويفيه - شارع الحمرا
079/5457541

م.د. زيد
[Signature]

6:- توجد غرفة حارس (كرفان متحرك) خارج الكراج مكون من غرفة نوم صغيرة و مطبخ وبلا حمام.

7:- يوجد 12 خزان ماء سعة 2م3 لكل خزان.

8:- أرضيات الكراج مدة إسمنتية والجدران والسقف مدهونة أملشن.

9:- الكراجات بحاجة لصيانة بسيطة.

ثانيًا:- الطابق التسوية الأولى تفاصيله كالتالي:-

هذا الطابق عبارة عن كراجات :-

1:- مساحة الطابق حوالي 343 م2 .

2:- يتكون الطابق من كراجات واسعة للسيارات.

3:- مدخل الكراج من الجهة الشرقية للعمارة وأرضيته عبارة عن مدة اسفلتية ويوجد مدخل ثاني للأشخاص مؤدي إلى مدخل العمارة الرئيسي و مدخل إلى بيت الدرج والمصعد.

4:- أرضيات الكراج مدة إسمنتية والجدران والسقف مدهونة أملشن.

5:- يوجد نظام اطفاء حريق داخل الكراج.

6:- ساعات الكهرباء داخل الكراج.

7:- الكراجات بحاجة لصيانة بسيطة.

ثالثًا:- الطابق الأرضي ويقسم إلى قسمين و تفاصيله كالتالي:-

القسم الأول من الطابق الأرضي :-

وهو عبارة عن محلات تجارية على الشارع الرئيسي في الجهة الجنوبية وهذه المحلات هي:-

الخبير
جمال موسى أبو دوش
الصوبية - شارع الحمرا
079/5457541

محمد أبو دوش

أ:- صيدلية و تفاصيلها كالتالي:-

1. مساحة الصيدلية حوالي 80 م².
2. توجد ثلاث واجهات من الألمنيوم و الزجاج في الصيدلية.
3. الصيدلية عبارة عن قاعة كبيرة مجهزة بمستندات و رفوف و كاونتر زجاجي للإستقبال مع مطبخ صغير و حمام و توجد كافة الديكورات الحديثة لأعمال الصيدلية.
4. أرضيات الصيدلية من السيراميك و توجد إنارة في السقف.
5. الصيدلية مشغولة وقت الكشف و تحمل اسم نبروخ فارمسي وهي مؤجرة لشركة نبروخ بمبلغ 20,000 دينار (عشرون ألف دينار) سنوياً.

ب:- محل عصائر و تفاصيله كالتالي:-

1. مساحة المحل حوالي 30 م².
2. توجد واجهة من الألمنيوم و الزجاج للمحل.
3. توجد ثلاثيات وماكنات عصائر و لوازم كاملة لمحل عصير.
4. أرضيات و جدران المحل من السيراميك و توجد ديكورات و إنارة في السقف.
5. المحل مشغول وقت الكشف و يحمل اسم محطة مزيج الطبيعة للعصائر وهو مؤجر للسيدة أمل ماجد مصطفى محمود بمبلغ 6,500 دينار (ستة آلاف وخمسمائة دينار) سنوياً.

ج:- محل دراي كلين ومخيطه و تفاصيله كالتالي:-

1. مساحة المحل حوالي 40 م².
2. توجد واجهة من الألمنيوم و الزجاج للمحل.
3. ينقسم المحل إلى قسمين إستقبال و عرض الملابس و غرفة أخرى للفصيل و الخياطة مع حمام.
4. المحل مجهز لغايات التنظيف والكوي و الخياطة.
5. أرضيات المحل من السيراميك و توجد ديكورات .
6. المحل مشغول وقت الكشف و يحمل اسم مخيطه و دراي كلين MR LAUNDRY وهو مؤجر للسيد معن الفاضل بمبلغ 7,000 دينار (سبعة آلاف دينار) سنوياً.

الخبير

المصوبف - شارع الحمرا
079/5457541

م. م. م.

القسم الثاني من الطابق الأرضي :-

وهو عبارة معهد للفنون و الموسيقى في الجهة الشمالية للعمارة (معهد كريشندو CRESENDO) وتفاصيله كالتالي:-

1. مساحة المعهد حوالي 150 م².
2. يتكون هذا القسم من 6 غرف صفية صغيرة و قاعة للأنشطة الجماعية و ثلاث حمامات و مطبخ صغير.
3. المحل مجهز بالكامل و يوجد فيه العديد من الأجهزة الموسيقية للتدريب.
4. توجد ديكورات فخمة تناسب عمل المعهد
5. باب المعهد الخارجي من الحديد و الزجاج و يعمل بنظام الحماية و النظام الإلكتروني
6. أرضيات المعهد من السيراميك و أرضيات و جدران المطبخ الحمامات من السيراميك.
7. شبابيك المحل من الألمنيوم والزجاج وتوجد حمايات من الحديد على الشبابيك.
5. المحل مشغول وقت الكشف ويحمل اسم كريشندو CRESENDO و مؤجر للسيدة رولى برغوثي والسيد عمر عباد بمبلغ 7,500 دينار (سبعة آلاف وخمسمائة دينار) سنوياً.

رابعاً:- الطابق الأول و تفاصيله كالتالي:-

وهو عبارة عن نادي رياضي (شيلد) و تفاصيله كالتالي:-

1. مساحة الطابق حوالي 343 م².
2. يتكون النادي من قاعات كبيرة تحوي أجهزة تدريب و تمارين رياضية .
3. توجد غرفة ساونا (غير شغالة).
4. يوجد حمامين للرجال و 4 شورات و توجد حمامات أخرى للنساء و شورات كما يوجد غرفة ملابس.
5. أرضيات النادي من السيراميك و أرضيات الغرف و أرضيات و جدران الحمامات والشورات من السيراميك.
6. يوجد كاونتر استقبال و كاونتر تقديم خدمات المشروبات وثلاجة كولا.
7. المحل مشغول وقت الكشف ويحمل اسم نادي شيلد SHIELD و مؤجر للسيد بشار عبد الرحيم بمبلغ 15,000 دينار (خمسة عشر ألف دينار) سنوياً.

الخبير
جمال موسى أبو دوش
الصوبغية - شارع الحمرا
079/5457541

بشارة
موسى

خامسًا:- الطابق الثاني و تفاصيله كالتالي:-

وهو عبارة عن حمام مغربي و تفاصيله كالتالي:-

1. مساحة الطابق حوالي 343 م².
2. يحتوي الحمام المغربي على عدة غرف خاصة لحمام السيدات و غرفة استراحة و توجد كافة مستلزمات الحمام المغربي.
3. أرضيات المحل من السيراميك وبعض الجدران سيراميك وحجر وجزء منها تطبيع .
4. توجد ديكورات وإنارة في الجدران والأسقف.
5. المحل مشغول وقت الكشف ويحمل إسم حمام أرغاثا بمبلغ 14,000 دينار (أربعة عشر ألف دينار) سنويًا.

سادسًا:- الطابق الثالث و تفاصيله كالتالي:-

وهو عبارة عن عيادة طب أسنان و تفاصيله كالتالي:-

1. مساحة الطابق حوالي 343 م².
2. تتكون العيادة من ثلاث غرف طبية و غرفة إستقبال و مستودع ومطبخ صغير و حمامين .
3. العيادة مجهزة بالكامل بأدوات ولوازم طب الأسنان.
4. أرضيات العيادة من السيراميك و الجدران مدهونة تطبيع .
5. توجد ديكورات جبس بالأسقف مع إنارة داخلية .
6. الشبابيك من الزجاج والألمنيوم و توجد أبلجورات داخلية خفيفة على الواجهة لحجب الشمس.
7. الطابق مشغول وقت الكشف من قبل عيادة الدكتورة مرام شقير ومؤجرة بمبلغ 14,000 دينار (أربعة عشر ألف دينار) سنويًا.

الخبيبي
جمال موسى أبو دوش
الصويفيه - شارع الحمرا
079/5457541

جمال أبو دوش

سابعًا:- الرووف و السطح و تفاصيله كالتالي:-

1. مجمل مساحة السطح حوالي 343 م².
2. يوجد روف مساحته 85 م² من ضمن مساحة السطح وهو مكون من غرفتين نوم وصالون ومطبخ وحمام.
3. توجد خزانات ماء بعدد 14 خزان على السطح و على سطح بيت الدرج سعة 2 م³ لكل خزان.
4. أرضيات السطح عبارة عن مدة إسمنتية.
5. أرضيات الرووف من السيراميك وأرضيات و جدران المطبخ والحمامات من السيراميك.
6. توجد مائتورات هواء على السطح تعود ملكيتها لعيادة الأسنان تضخ الهواء عبر أنابيب خارجية.
7. الباب الخارجي للرووف من الحديد والزجاج والباب الداخلي من الخشب و الشبابتك من الألمنيوم والزجاج.
8. الرووف مشغول وقت الكشف و مؤجر بعقد ملحق لمعهد الفنون والموسيقى الذي يشغل القسم الثاني من الطابق الأول (معهد كريشندو) وهو مؤجر بمبلغ 4500 دينار (أربعة آلاف وخمسمائة دينار) سنويًا ليصبح مجموع إيجار المعهد 12000 دينار سنويًا ولنفس شاغلي المعهد.

ملاحظة مهمة جدًا:-

قطعة الأرض موضوع الدعوى والمملوكة للسيد عوني يعقوب سلامة الفاخوري مؤجرة بعقد إيجار و استئجار للسيد طارق وحيد كباجه بمبلغ 30,000 دينار (ثلاثون ألف دينار) سنويًا لمدة عشرون عام وقد قام السيد طارق كباجه وعلى نفقته الخاصة بإقامة المجمع التجاري و تأجيره لكافة المستأجرين و هذا حسب إفادة جميع المستأجرين.

الخبير
جمال موسى أبو دوش
الخبير - شارع الحمرا
079/5457541

ملاحظات عامة :-

1. عمر البناء حسب تقرير كشف الدفاع المدني والمؤرخ بتاريخ 2015/3/11 للموافقة على منح إذن أشجار والمرفق صورة عنه هو 10 سنوات تقريبا.
2. تعود ملكية البناء المقام على قطعة الأرض لصاحب قطعة الأرض بعد 20 عام على مرور عقد الإيجار المبرم للسيد طارق كواجه وقد مر حوالي 10 سنوات وبقي حوالي 10 سنوات حسب إفادة المستأجره في الطابق الأرضي السيدة رولى برغوثي.
3. لا توجد ساعات ماء للمجمع ولكن يتم إستخدام بئر الماء والخزانات لتأمين المياه للمجمع كامل.
4. المجمع غير مفروز على نظام الشقق والمكاتب والمحلات.
5. تم توفير نظام إنذار تلقائي تم تجربته من قبل الدفاع المدني حسب تقرير الكشف المرفق.
6. تم توفير نظام إطفاء يدوي (خراطيم مطاطية).
7. تم عزل بيوت الأدرج عن المواقف بأبواب مقاومة للحريق.
8. يوجد مصعد نوع الثقة تم تقديم تعهد عدلي بربطه بنظام الإنذار.

الخبير
جمال موسى أبو دوش
المصنفه - شارع الحمراء
079/5457541

مبارك أبو دوش

أسس التقدير :-

- أ :- الإستناد إلى السعر الإداري و سعر الأساس لدى دائرة الأراضي و المساحة.
 ب :- الإستناد إلى البيوعات السابقة بالمنطقة و إلى السعر الحقيقي للبيع.
 ج :- بناءً على طبيعة الموقع الجغرافي و نوعية الأبنية المحيطة بالعقار و على مواصفات الشقة.
 د :- بناءً على طريقة المقارنة للعقارات المماثلة لها مع مراعات الظروف بين العقارات.

وبالأخذ بعين الإعتبار وجود عقد إيجار من المالك لقطعة الأرض لمدة عشرون عام بإسم السيد طارق كباجة و الأجرة هي 30,000 دينار سنوياً و بعد إنتهاء عقد الإيجار تعود ملكية البناء المقام على قطعة الأرض للمالك الأصلي قد مر إلى الآن 10 سنوات .

وبناءً على ما تقدم من وصف للعمارة أخذتُ بالإعتبارات التي يؤخذ بها في هذا المجال و هي (الموقع و المساحة و التنظيم و قربها من الخدمات و على ضوء أسعار المنطقة).

و بموجب خبرتي بمجال التقدير فإني أقدر مبلغ 1000 دينار للمتر الواحد وما عليها من بناء مع مراعاة أن الأرض مؤجرة وعليه تكون :-

912 م² (مساحة الأرض) * 1000 دينار (سعر المتر المربع الواحد) = 912,000 دينار

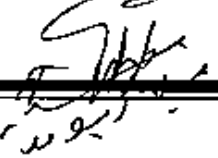
تسعمائة و اثنا عشر ألف دينار فقط

وهذا تقديري للقيمة الإجمالية للعمارة (موضوع الدعوى) حسب سند التسجيل المرفق

الخبير
 جمال موسى أبو دوش
 المصوبية - شارع المصرا
 079/5457541

رقم 2024- AA -19437

تاريخ 2024 \ 09 \ 4



التقدير:-

الرقم الوطني	الاسم	الجنسية	الحصص	القيمة الإجمالية بالدينار
9511005563	عوني يعقوب سلامة الفاخوري	الأردنية	كاملا	
المجموع				912000 دينار

حصة المحكوم عليه السيد عوني يعقوب سلامة الفاخوري = 912000 دينار
تسعمائة و اثنا عشر ألف دينار فقط

الخبير
جمال موسى أبو دوش
الصنوفيه - شارع الحمرا
079/5457541


بسمه ابو دوش